

Majeures types - Droit des obligations

18 constructions modulaires pour le cas pratique CRFPA

Mode d'emploi

Ces majeures sont des constructions modulaires : sélectionne uniquement les règles utiles au problème, puis développe une mineure précise et factuelle. Chaque fiche suit le même ordre : question-type, majeure, points à vérifier, conclusion et fondements essentiels.

Important. Synthèse originale de révision fondée sur les fascicules 2025. Elle ne remplace ni le cours, ni le Code, ni la vérification des actualisations ultérieures.

Sommaire

01. Rupture abusive des pourparlers
02. Obligation précontractuelle d'information
03. Qualification et rétractation de l'offre
04. Acceptation, silence et formation du contrat
05. Promesse unilatérale
06. Pacte de préférence
07. Erreur sur les qualités essentielles
08. Dol
09. Violence et abus de dépendance
10. Nullité et restitutions
11. Imprévision
12. Sanctions de l'inexécution contractuelle
13. Responsabilité contractuelle
14. Preuve d'un acte juridique
15. Responsabilité du fait des choses
16. Responsabilité du commettant et immunité du préposé
17. Accident de la circulation - loi du 5 juillet 1985
18. Solidarité passive et recours entre codébiteurs

Rupture abusive des pourparlers

Question-type. Une partie rompt des négociations avancées ou parallèles et l'autre réclame réparation.

MAJEURE À TIROIRS

En vertu de l'article 1112 du Code civil, l'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Cette liberté doit toutefois s'exercer de bonne foi, conformément à l'article 1104. La rupture devient fautive lorsque ses circonstances révèlent une déloyauté, notamment au regard de l'état d'avancement, de la durée des pourparlers, des assurances données ou de la brutalité de la rupture. La responsabilité encourue est extracontractuelle et suppose une faute, un dommage certain et un lien de causalité. La réparation ne peut comprendre ni les avantages attendus du contrat non conclu ni la perte de chance de les obtenir ; elle peut couvrir les dépenses inutilement exposées et les autres préjudices directement causés par la faute.

À VÉRIFIER DANS LA MINEURE

- Existence de simples pourparlers et non d'une offre ferme ou d'un contrat
- Caractère fautif des circonstances de la rupture
- Dépenses ou préjudices directement imputables à la faute
- Exclusion du gain espéré du contrat

CONCLUSION-TYPE

Si les circonstances révèlent une rupture déloyale, son auteur engage sa responsabilité extracontractuelle, mais l'indemnisation reste limitée aux préjudices causés par la faute dans la rupture.

FONDEMENTS ESSENTIELS

C. civ., art. 1104, 1112 et 1240 ; Com., 26 nov. 2003, Manoukian.

Obligation précontractuelle d'information

Question-type. Une partie reproche à son cocontractant de ne pas lui avoir révélé une information avant la conclusion.

MAJEURE À TIROIRS

Aux termes de l'article 1112-1 du Code civil, la partie qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer lorsque cette dernière l'ignore légitimement ou fait confiance à son cocontractant. L'information doit présenter un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Le devoir ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Celui qui prétend qu'une information lui était due doit établir l'existence de l'obligation ; il appartient ensuite au débiteur de prouver qu'il l'a exécutée. Le manquement engage la responsabilité extracontractuelle et peut entraîner la nullité si les conditions d'un vice du consentement sont réunies.

À VÉRIFIER DANS LA MINEURE

- Information déterminante
- Ignorance légitime ou confiance
- Lien direct et nécessaire avec le contrat
- Preuve de l'exécution
- Éventuel vice du consentement distinct

CONCLUSION-TYPE

Le manquement ouvre droit à réparation et, si l'omission a provoqué une erreur ou un dol déterminant, peut justifier la nullité du contrat.

FONDEMENTS ESSENTIELS

C. civ., art. 1112-1, 1130 et s., 1240.

Qualification et rétractation de l'offre

Question-type. Il faut déterminer si un document constitue une offre et si sa rétractation a empêché le contrat.

MAJEURE À TIROIRS

L'offre est une manifestation de volonté de conclure un contrat à des conditions suffisamment déterminées. Selon l'article 1114 du Code civil, elle doit comprendre les éléments essentiels du contrat envisagé et exprimer la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation ; à défaut, il s'agit d'une invitation à négocier. Tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire, elle peut être librement rétractée. Une fois reçue, elle doit être maintenue pendant le délai fixé ou, à défaut, pendant un délai raisonnable. Sa rétractation fautive empêche la conclusion du contrat mais engage la responsabilité extracontractuelle de l'offrant, sans indemnisation des avantages attendus du contrat.

À VÉRIFIER DANS LA MINEURE

- Précision des éléments essentiels
- Fermeté et absence de réserve
- Date de réception et éventuel délai de maintien
- Acceptation intervenue avant caducité

CONCLUSION-TYPE

Si l'acte est une offre reçue et rétractée prématurément, aucun contrat n'est formé, mais l'offrant peut devoir réparer le préjudice causé par sa faute.

FONDEMENTS ESSENTIELS

C. civ., art. 1113 à 1117.

Acceptation, silence et formation du contrat

Question-type. Le destinataire a répondu, gardé le silence ou modifié les termes proposés.

MAJEURE À TIROIRS

L'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre. Elle doit être pure, simple et non équivoque ; une réponse qui modifie l'offre constitue une offre nouvelle. Le silence ne vaut en principe pas acceptation, sauf lorsque la loi, les usages, les relations d'affaires ou des circonstances particulières lui donnent cette signification. Le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant et au lieu où elle est reçue. Les conditions générales ne sont opposables que si elles ont été portées à la connaissance de l'autre partie et acceptées.

À VÉRIFIER DANS LA MINEURE

- Conformité exacte à l'offre
- Éventuelle exception au principe du silence
- Moment de réception
- Communication des conditions générales

CONCLUSION-TYPE

Le contrat n'est formé que si une acceptation conforme et non équivoque est parvenue à l'offrant avant la disparition de l'offre.

FONDEMENTS ESSENTIELS

C. civ., art. 1118 à 1121.

Promesse unilatérale

Question-type. Le promettant se rétracte avant la levée de l'option ou contracte avec un tiers.

MAJEURE À TIROIRS

La promesse unilatérale est le contrat par lequel le promettant accorde au bénéficiaire le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déjà déterminés. La rétractation du promettant pendant le délai d'option n'empêche pas la formation du contrat promis si le bénéficiaire lève régulièrement l'option. Le contrat conclu avec un tiers qui connaissait l'existence de la promesse est nul. La promesse doit être distinguée de l'offre, qui demeure un acte unilatéral, et de la promesse synallagmatique, dans laquelle les deux parties sont déjà engagées.

À VÉRIFIER DANS LA MINEURE

- Existence d'un contrat de promesse
- Éléments essentiels du contrat promis
- Levée d'option régulière et dans le délai
- Connaissance de la promesse par le tiers

CONCLUSION-TYPE

La levée régulière de l'option permet la formation forcée du contrat malgré la rétractation ; le contrat conclu avec un tiers de mauvaise foi peut être annulé.

FONDEMENTS ESSENTIELS

C. civ., art. 1124 ; pour l'ancien droit : Civ. 3e, 23 juin 2021.

Pacte de préférence

Question-type. Le promettant conclut avec un tiers sans proposer prioritairement le contrat au bénéficiaire.

MAJEURE À TIROIRS

Le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s'engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui si elle décide de contracter. Sa violation engage la responsabilité contractuelle du promettant. Lorsque le tiers connaissait l'existence du pacte et l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir, celui-ci peut demander la nullité du contrat conclu avec le tiers ou sa substitution dans ce contrat. À défaut de cette double connaissance, le bénéficiaire ne peut obtenir que des dommages et intérêts contre le promettant.

À VÉRIFIER DANS LA MINEURE

- Existence et contenu du pacte
- Décision du promettant de contracter
- Violation de la priorité
- Double connaissance du tiers

CONCLUSION-TYPE

La substitution ou la nullité exige la preuve de la double mauvaise foi du tiers ; sinon, seule une réparation pécuniaire est envisageable.

FONDEMENTS ESSENTIELS

C. civ., art. 1123 ; Ch. mixte, 26 mai 2006.

Erreur sur les qualités essentielles

Question-type. Une partie soutient s'être trompée sur une caractéristique déterminante de la prestation ou de la personne.

MAJEURE À TIROIRS

L'erreur est une représentation inexacte de la réalité. Elle constitue un vice du consentement lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation, ou sur celles de la personne dans un contrat conclu en considération de celle-ci, et lorsqu'elle a été déterminante du consentement. La qualité doit avoir été expressément ou tacitement convenue. L'erreur doit être excusable et ne peut porter sur un aléa accepté. L'erreur sur la valeur ou sur un simple motif est en principe indifférente, sauf exceptions légales. Si les conditions sont réunies, elle entraîne la nullité relative du contrat.

À VÉRIFIER DANS LA MINEURE

- Qualité essentielle entrée dans le champ contractuel
- Caractère déterminant
- Absence d'aléa accepté
- Caractère excusable
- Preuve de l'erreur

CONCLUSION-TYPE

La nullité relative est encourue si l'erreur déterminante, excusable et portant sur une qualité essentielle convenue est établie.

FONDEMENTS ESSENTIELS

C. civ., art. 1130 à 1136 ; Civ. 1re, 22 févr. 1978, Poussin.

Dol

Question-type. Une partie invoque des mensonges, manœuvres ou une dissimulation intentionnelle.

MAJEURE À TIROIRS

Le dol est un vice du consentement résultant de manœuvres, de mensonges ou de la dissimulation intentionnelle d'une information dont l'auteur sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Il doit émaner du cocontractant, de son représentant ou d'un tiers de connivence. Il suppose un élément matériel et une intention de tromper. L'erreur provoquée par le dol est toujours excusable et peut porter sur la valeur ou sur un motif. Le dol déterminant entraîne la nullité relative, qu'il ait conduit la victime à ne pas contracter ou à contracter à des conditions substantiellement différentes. Il constitue également une faute susceptible d'engager la responsabilité extracontractuelle.

À VÉRIFIER DANS LA MINEURE

- Acte positif ou réticence intentionnelle
- Intention de tromper
- Auteur du dol
- Caractère déterminant
- Préjudice distinct éventuel

CONCLUSION-TYPE

La victime peut obtenir la nullité relative et, le cas échéant, des dommages et intérêts réparant un préjudice distinct.

FONDEMENTS ESSENTIELS

C. civ., art. 1130, 1137 à 1139, 1240.

Violence et abus de dépendance

Question-type. Le consentement aurait été obtenu sous menace ou par exploitation d'une dépendance.

MAJEURE À TIROIRS

La violence vicie le consentement lorsqu'une contrainte inspire à une partie la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. La menace d'exercer une voie de droit n'est pas une violence, sauf détournement de son but ou recherche d'un avantage manifestement excessif. Il y a également violence lorsqu'une partie abuse de l'état de dépendance de son cocontractant pour obtenir un engagement qu'il n'aurait pas souscrit et en retire un avantage manifestement excessif. La violence doit être déterminante et peut provenir d'un tiers, sauf l'abus de dépendance, qui suppose l'abus du cocontractant.

À VÉRIFIER DANS LA MINEURE

- Contrainte ou état de dépendance
- Caractère illégitime ou abusif
- Avantage manifestement excessif
- Caractère déterminant
- Date de cessation pour la prescription

CONCLUSION-TYPE

La violence déterminante entraîne la nullité relative et peut ouvrir droit à réparation.

FONDEMENTS ESSENTIELS

C. civ., art. 1130, 1140 à 1144.

Nullité et restitutions

Question-type. Une condition de validité manque et il faut déterminer le type de nullité et ses effets.

MAJEURE À TIROIRS

La nullité sanctionne le défaut d'une condition de validité du contrat. Elle est relative lorsque la règle violée protège un intérêt privé et absolue lorsqu'elle protège l'intérêt général. La nullité relative ne peut être invoquée que par la partie protégée et peut être confirmée ; la nullité absolue peut être demandée par toute personne justifiant d'un intérêt ainsi que par le ministère public. L'annulation anéantit rétroactivement le contrat et entraîne des restitutions selon les articles 1352 et suivants. La restitution d'une chose s'effectue en nature ou, si elle est impossible, en valeur ; celle d'un service s'effectue en valeur. Des dommages et intérêts peuvent s'ajouter dans les conditions de la responsabilité extracontractuelle.

À VÉRIFIER DANS LA MINEURE

- Intérêt protégé par la règle violée
- Qualité pour agir
- Prescription et éventuelle confirmation
- Nature des prestations à restituer
- Bonne ou mauvaise foi

CONCLUSION-TYPE

Le contrat annulé est rétroactivement anéanti ; les parties doivent être remises dans l'état antérieur selon le régime des restitutions.

FONDEMENTS ESSENTIELS

C. civ., art. 1178 à 1185 et 1352 à 1352-9.

Imprévision

Question-type. Un changement imprévisible rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie.

MAJEURE À TIROIRS

Pour les contrats relevant du droit issu de la réforme de 2016, l'article 1195 permet à la partie qui n'avait pas accepté d'assumer le risque de demander une renégociation lorsque survient un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion et rendant l'exécution excessivement onéreuse. Pendant la renégociation, elle doit continuer à exécuter ses obligations. En cas d'échec, les parties peuvent convenir de la résolution ou demander ensemble l'adaptation du contrat. À défaut d'accord dans un délai raisonnable, une partie peut saisir le juge, qui peut réviser le contrat ou y mettre fin. Le texte n'est pas d'ordre public et peut être aménagé ou écarté.

À VÉRIFIER DANS LA MINEURE

- Date du contrat
- Imprévisibilité du changement
- Exécution excessivement onéreuse
- Absence d'acceptation du risque
- Respect de la phase de renégociation

CONCLUSION-TYPE

Si les conditions de l'article 1195 sont réunies et que la renégociation échoue, le juge peut adapter le contrat ou y mettre fin.

FONDEMENTS ESSENTIELS

C. civ., art. 1195.

Sanctions de l'inexécution contractuelle

Question-type. Un créancier cherche le remède adapté à une inexécution totale, partielle ou tardive.

MAJEURE À TIROIRS

La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut, selon les conditions légales, refuser ou suspendre sa propre exécution, poursuivre l'exécution forcée en nature, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation. Les sanctions compatibles peuvent être cumulées, mais les dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Une mise en demeure est en principe nécessaire pour les sanctions qui supposent que le débiteur soit en retard, sauf inexécution définitive ou exceptions légales. Le choix doit respecter la bonne foi et la proportionnalité propres à chaque remède.

À VÉRIFIER DANS LA MINEURE

- Nature et gravité de l'inexécution
- Mise en demeure
- Possibilité et coût de l'exécution forcée
- Gravité suffisante pour la résolution
- Compatibilité des sanctions

CONCLUSION-TYPE

Le créancier doit choisir le ou les remèdes adaptés à la gravité de l'inexécution et à l'objectif poursuivi.

FONDEMENTS ESSENTIELS

C. civ., art. 1217 à 1231-7.

Responsabilité contractuelle

Question-type. Le créancier demande des dommages et intérêts en raison d'une inexécution.

MAJEURE À TIROIRS

La responsabilité contractuelle suppose un contrat valable entre la victime et le responsable, l'inexécution d'une obligation contractuelle, un dommage réparable et un lien de causalité. Le débiteur peut s'exonérer en établissant un cas de force majeure, caractérisé par un événement échappant à son contrôle, imprévisible lors de la conclusion et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées. Seuls les dommages prévus ou prévisibles lors du contrat sont réparables, sauf faute lourde ou dolosive ; la réparation doit correspondre à la suite immédiate et directe de l'inexécution. Les clauses limitatives sont écartées lorsqu'elles privent de sa substance l'obligation essentielle ou dans les autres cas prévus par la loi.

À VÉRIFIER DANS LA MINEURE

- Obligation contractuelle violée
- Nature de l'obligation et preuve
- Dommage certain et prévisible
- Lien causal
- Force majeure ou clause limitative

CONCLUSION-TYPE

À défaut d'exonération, le débiteur doit réparer les conséquences directes et prévisibles de l'inexécution.

FONDEMENTS ESSENTIELS

C. civ., art. 1218, 1231-1 à 1231-7, 1170.

Preuve d'un acte juridique

Question-type. Une partie doit prouver un contrat ou un engagement civil dépassant le seuil légal.

MAJEURE À TIROIRS

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait extinctif. Les actes juridiques portant sur une somme ou une valeur excédant le seuil réglementaire doivent en principe être prouvés par écrit sous signature privée ou authentique. Il peut être dérogé à cette exigence en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, de perte par force majeure, d'usage de ne pas établir d'écrit, ou lorsqu'existe un commencement de preuve par écrit complété par un autre moyen. Les faits juridiques se prouvent par tout moyen.

À VÉRIFIER DANS LA MINEURE

- Acte ou fait juridique
- Montant de l'acte
- Existence et qualité de l'écrit
- Exception à la preuve littérale
- Éléments complémentaires

CONCLUSION-TYPE

À défaut d'écrit requis ou d'une exception, la preuve de l'acte juridique ne peut être valablement rapportée par de simples témoignages ou présomptions.

FONDEMENTS ESSENTIELS

C. civ., art. 1353, 1358, 1359, 1360 à 1362.

Responsabilité du fait des choses

Question-type. Une chose a participé à la réalisation du dommage et la victime agit contre son gardien.

MAJEURE À TIROIRS

La responsabilité du fait des choses, fondée sur l'article 1242, alinéa 1er, suppose une chose, un dommage, le rôle causal de la chose et la garde. La garde appartient à celui qui exerce sur la chose les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle ; le propriétaire est présumé gardien mais peut démontrer un transfert. Lorsque la chose était en mouvement et est entrée en contact avec le siège du dommage, son rôle actif est présumé. Pour une chose inerte ou sans contact, la victime doit établir son anormalité ou son intervention causale. Le gardien ne s'exonère totalement que par une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure ; la faute de la victime peut conduire à une exonération partielle.

À VÉRIFIER DANS LA MINEURE

- Identification de la chose
- Rôle actif selon mouvement/contact
- Gardien au moment du dommage
- Cause étrangère ou faute de la victime

CONCLUSION-TYPE

Le gardien est responsable de plein droit si la chose a été l'instrument du dommage, sauf exonération admise.

FONDEMENTS ESSENTIELS

C. civ., art. 1242, al. 1er ; Ch. réunies, 2 déc. 1941, Franck ; Ch. réunies, 13 févr. 1930, Jand'heur.

Responsabilité du commettant et immunité du préposé

Question-type. Un salarié ou préposé cause un dommage dans l'exercice de ses fonctions.

MAJEURE À TIROIRS

Le commettant répond de plein droit du dommage causé par son préposé dans les fonctions auxquelles il l'a employé. La victime doit établir un lien de préposition, un fait générateur imputable au préposé et un lien avec ses fonctions. Le commettant est exonéré en cas d'abus de fonctions, lequel suppose cumulativement que le préposé ait agi hors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions. Le préposé qui agit dans les limites de sa mission bénéficie en principe d'une immunité civile à l'égard des tiers, sauf notamment en cas de faute pénale intentionnelle ou lorsqu'il a dépassé les limites de sa mission.

À VÉRIFIER DANS LA MINEURE

- Lien de subordination
- Faute ou fait générateur du préposé
- Lien avec les fonctions
- Trois critères de l'abus de fonctions
- Limites de la mission et éventuelle infraction

CONCLUSION-TYPE

Le commettant est tenu sauf abus de fonctions ; le préposé reste en principe personnellement à l'abri lorsqu'il a agi dans les limites de sa mission.

FONDEMENTS ESSENTIELS

C. civ., art. 1242, al. 5 ; Ass. plén., 19 mai 1988 ; Ass. plén., 25 févr. 2000, Costedoat ; 14 déc. 2001, Cousin.

Accident de la circulation - loi du 5 juillet 1985

Question-type. Un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident ayant causé des dommages.

MAJEURE À TIROIRS

La loi du 5 juillet 1985 s'applique lorsqu'un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation. L'implication s'entend largement : en cas de contact, elle est en principe établie ; sans contact, il faut démontrer le rôle du véhicule dans l'accident. Les victimes non conductrices de dommages corporels sont indemnisées sans que leur faute leur soit opposable, sauf faute inexcusable cause exclusive, laquelle ne peut être opposée aux victimes spécialement protégées. La faute du conducteur victime peut limiter ou exclure son indemnisation. Pour les dommages aux biens, la faute de la victime peut limiter ou exclure la réparation.

À VÉRIFIER DANS LA MINEURE

- VTM
- Accident de circulation
- Implication
- Qualité de conducteur ou non-conducteur
- Nature corporelle ou matérielle du dommage
- Faute de la victime

CONCLUSION-TYPE

Le droit à indemnisation dépend surtout de la qualité de la victime et de la nature de son dommage, le régime étant très favorable aux non-conducteurs corporels.

FONDEMENTS ESSENTIELS

Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, art. 1 à 6.

Solidarité passive et recours entre codébiteurs

Question-type. Plusieurs débiteurs sont tenus d'une même dette et l'un d'eux a payé.

MAJEURE À TIROIRS

La solidarité passive ne se présume pas ; elle résulte de la loi ou du contrat. Lorsqu'elle existe, le créancier peut demander la totalité de la dette à l'un quelconque des codébiteurs, et le paiement effectué par l'un libère les autres à l'égard du créancier. Dans leurs rapports internes, le codébiteur qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contributoire contre les autres, chacun selon sa part. L'insolvabilité de l'un se répartit entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a payé. Les exceptions purement personnelles à un codébiteur ne peuvent être opposées par les autres, contrairement aux exceptions communes.

À VÉRIFIER DANS LA MINEURE

- Source de la solidarité
- Montant réclamé par le créancier
- Paiements déjà effectués
- Parts contributives
- Exceptions communes ou personnelles
- Insolvabilité éventuelle

CONCLUSION-TYPE

Le créancier peut poursuivre un seul codébiteur pour le tout ; le règlement définitif se répartit ensuite entre les codébiteurs selon leurs parts.

FONDEMENTS ESSENTIELS

C. civ., art. 1310 et 1313 à 1319.